

Лицензионное соглашение конечного пользователя (оферта)

Настоящее электронное Лицензионное соглашение Конечного Пользователя (далее — Соглашение) является юридическим соглашением между Вами, конечным пользователем (физическим или юридическим лицом) и Обществом с ограниченной ответственностью «ООО Белая Доска», ИНН 9718248396 (далее — Правообладатель), относительно Программы для ЭВМ «Белая Доска» (далее Программа).

Вы можете принять условия этого соглашения и продолжить установку и использование Программы (что является акцептом настоящего Соглашения) или отклонить его и прекратить установку и использование Программы. Устанавливая это программное обеспечение, Вы безоговорочно принимаете все условия настоящего Соглашения.

Правообладатель предоставляет Вам неисключительную и непередаваемую другим лицам Лицензию на Программу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и Вы соглашаетесь и принимаете указанную Лицензию следующим образом:

1. Лицензия

1.1. Вам предоставляется неисключительная и непередаваемая другим лицам лицензия на использование 1 (одной) Программы в облачной «SAAS» версии, без ограничений по времени, в бесплатном и платных вариантах. либо в версии с установкой ПО на физический сервер клиента – с ограничением по времени действия, соответствующим типу лицензии.

1.2. Вы имеете право перенести свою Лицензию на Программу на другую машину при условии, что на прежней физической машине или виртуальной среде она больше не используется и полностью удалена.

1.3. Вы имеете право использовать Программу на территории Российской Федерации следующими способами:

(а) устанавливать и хранить Программу на одной физической машине или в одной виртуальной среде;

(б) воспроизводить Программу путем записи в память ЭВМ с целью использования функциональных возможностей Программы в соответствии с функциональным назначением исключительно для самостоятельного использования без права сублицензирования третьих лиц;

(в) изготавливать не более одной резервной копии Программы, предназначенной для восстановления работоспособности Программы.

2. Ограничения и ответственность

2.1. Ни при каких обстоятельствах Вы не имеете права продавать, давать займы, арендовать, сдавать в аренду, сублицензировать, публиковать, отображать, распространять или иначе передавать третьему лицу Программу и ее код, любую ее копию или способ использования, полностью или частично, предоставлять доступ к Программе и ее коду третьим лицам любыми способами, включая удаленный доступ через сеть Интернет, без предварительного письменного согласия Правообладателя.

2.2. Вы не можете изменять, скрывать, удалять или вносить какие-либо изменения в товарные знаки, маркировку и уведомления, нанесенные на Программу, удалять или изменять в Программу любую информацию о правах на Программу, модифицировать, адаптировать, переделывать Программу и входящие в ее состав иные объекты интеллектуальной собственности любыми способами и в любых целях, создавать любое программное обеспечение, продукты и сервисы с использованием Программы и входящих в его состав иных объектов интеллектуальной собственности, производить инженерный анализ, декомпилировать, разделять и отдельно использовать составные части Программы, делать какие-либо копии Программы, кроме одной резервной копии

2.3. В случае нарушения условий настоящего Соглашения доступ к Программе может быть досрочно прекращен. В случае досрочного прекращения использования Программы, а также в случае принятия Вами решения о неиспользовании Программы по любой причине лицензионного вознаграждение не возвращается и не пересчитывается.

2.4. Программа поставляется «как есть», без какой бы то ни было гарантии. Вы принимаете все риски и ответственность за выбор Программы для достижения запланированных Вами целей, а также за ее использование и полученные результаты. Правообладатель не дает никакой гарантии, что Программа не содержит ошибок, не имеет сбоев или отказов в работе или что она совместима с каким-либо программным обеспечением или оборудованием. Правообладатель, не несет ответственность за какие бы то ни было убытки, проистекающие из Использования или невозможности Использования Программы.

2.4. Ни при каких условиях Правообладатель не несет ответственности за отказы или снижение функциональности и/или быстродействия Программы и/или его компонентов, отдельных функций и/или иных параметров Программы, если они были вызваны:

- используемым Вами или третьими лицами оборудованием или операционной системой;
- неправильным действием и/или бездействием пользователей, администраторов системы;
- изменениями в законодательстве Российской Федерации.

2.5. Вам известно что Программа имеет ограничения по скорости работы, что не является дефектом или недостатком Программы.

2.6. Правообладатель не несет ответственность за какие-либо убытки либо неполученную прибыль в результате:

- несвоевременной активации доступа к Программе;
- вашего решения об использовании (либо неиспользовании) Программы,
- неполучения Вами ожидаемого им результата от использования Программы.

3. Гарантийная техническая поддержка: Вы имеете право в течении 12 месяцев после скачивания Программы:

а) на получение бесплатных обновлений Программы (без перехода на новые версии), выпущенных для улучшения работы Программы и/или для устранения ошибок по мере их выпуска Правообладателем. Доступ к обновлениям осуществляется на сайте правообладателя. Настоящее Соглашение не обязывает Правообладателя обеспечивать Вам какие-либо Обновления.

б) на предоставления запросов Правообладателю на улучшение функциональности Программы

(б) Для платных типов лицензии: на почасовую техническую поддержку, в объеме 5 часов в год:

- предоставление консультаций пользователям по функционалу и возможностям Программы в процессе его работы;
- консультирование пользователей по работе с Программой;
- консультирование администраторов по работе с Программой.

Правообладатель имеет в одностороннем порядке изменять условия технической поддержки. Новые условия вступают в силу с момента их публикации на сайте Правообладателя. Техническая поддержка оказывается удаленно.

4. Оплата: Вы обязаны оплатить использование программы по настоящему Соглашению по тарифам правообладателя действующим на день оплаты и высылаемых в индивидуальном коммерческом предложении. Выплата лицензионного вознаграждения является условием для предоставления доступа к Программе.